

1500502-30.2022.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... que o réu possui maus antecedentes (fls.42 - tráfico de drogas). Por isso, impõe-se fixar a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo um ano e dois meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, porém não é possível a simples compensação, haja vista que o réu possui duas condenações que geram reincidência (fls.42/43 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1500502-30.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500502-30.2022.8.26.0603

Réu:

GABRIEL ALVES FERNANDEZ

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

Vistos.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou o réu GABRIEL ALVES FERNANDEZ, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 30 de março de 2022, por volta das 22h29min, na Rua Marcílio Dias, defronte ao imóvel de nº 578, Bairro São Vicente, nesta cidade, o réu subtraiu para si uma motocicleta Honda CG Titan 125, placa DEK7B56, avaliada em R\$ 4.300,00, pertencente a Leonardo Correa de Freitas.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial instaurado mediante auto de prisão em flagrante (fls.1).

Realizada audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls.48/51).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls.93/95).

Durante a instrução judicial foram colhidas as declarações da vítima, depoimento de uma testemunha e interrogatório do réu (fls.136/138).

Em alegações finais orais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor, também em alegações finais orais, postulou o reconhecimento da atenuante da confissão, compensando-a com a reincidência. Requereu fixação de regime inicial aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal procede.

A materialidade do crime de furto ficou confirmada por meio do auto de prisão em flagrante (fls.1), boletim de ocorrência (fls.24/25), auto de exibição e apreensão (fls.27), auto de avaliação indireta (fls.69 - moto avaliada em R\$ 4.300,00), além dos depoimentos colhidos em juízo (fls.200/201).

A autoria é certa.

O réu Gabriel, em juízo, confessou a prática do crime de furto. Afirmou que pegou a moto da vítima e saiu com a moto. Depois, foi abordado por policiais.

A vítima Leonardo contou que deixou sua moto estacionada e entrou em um estabelecimento. Após curto período, retornou e não viu sua moto. A polícia militar foi acionada. Depois de aproximadamente uma hora, recuperou a moto, por intermédio dos policiais.

A testemunha José Eweton, policial militar, disse que tomou conhecimento da ocorrência do crime de furto e passou a diligenciar. Cerca de quarenta minutos depois, localizou o réu na posse da moto. Indagado no local, o réu confessou a prática do crime de furto.

Assim, considerando a confissão do réu, bem como a declaração da vítima e o depoimento da testemunha, não há dúvida sobre a autoria e a materialidade do delito.

Por conseguinte, impõe-se a condenação do réu pelo crime de furto, nos termos do artigo 155, caput, do Código Penal.

Dosagem da pena.

Na primeira fase, observo que o réu possui maus antecedentes (fls.42 - tráfico de drogas). Por isso, impõe-se fixar a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo um ano e dois meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, porém não é possível a simples compensação, haja vista que o réu possui duas condenações que geram reincidência (fls.42/43 - tráfico de drogas; fls. 44 - furto).

Desta forma, mesmo considerando a atenuante da confissão, que ora é sopesada, de rigor aumentar a pena em 1/6, pela multirreincidência. Assim, a pena vai para um ano, quatro meses e dez dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena fixada na fase anterior.

Em razão da multirreincidência e dos maus antecedentes (fls.42/44 - duas condenações por tráfico de drogas e uma por furto), impõe-se o regime inicial fechado.

Posto isso, julgo procedente a ação penal para condenar o réu GABRIEL ALVES FERNANDEZ pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 12 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Considerando que o réu é reincidente específico e portador de maus antecedentes, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Pela mesma razão, não poderá apelar em liberdade. Expeça-se ofício de recomendação.

Eventual progressão de regime prisional será analisada na fase de execução, pois o regime inicial fechado foi estabelecido em razão dos maus antecedentes e da reincidência.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade.

P.R.I.C.

Araçatuba, 09 de agosto de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA